



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17**

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

תובעת: נציגות הבית המשותף מרח' גורדון 36א', נתניה
ע"י הגב' שרה עזר ת.ז. 058116419
באמצעות ב"כ: עו"ד אירית דרדיק
ת.ד. 548, כפר סבא

-נגד-

נתבע: אליהו דגן ת.ז. 041897158
באמצעות ב"כ: עו"ד יוסי שליסר
רח' מצדה 7, בני ברק

פסק דין

1. זו היא תביעה למתן צו אשר יאסור על הנתבע לעשות שימוש בחשמל המשותף של הבית לצרכיו האישיים, וכן יאסור על הנתבע להציב שטיחים על גבי מעקה המרפסת שבדירתו.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף שברחוב גורדון 36א' בנתניה, הידוע כגוש 8269 חלקה 182 (להלן: "הבית"), והנתבע הוא בעל זכויות בדירה בבית.
3. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: הנתבע מתח חשמל משותף הממומן ע"י כל בעלי הדירות בבית למחסן המוצמד לדירתו ועושה בו שימוש לצרכיו האישיים; הנתבע תולה על מרפסת דירתו שטיח גדול וכבד למשך תקופות ארוכות הגורם לאבק, לכלוך וחסידת אוויר, וכן פוגע בחזית האחידה והאסתטית של הבית; פניות לנתבע לנתק את החשמל במחסן מהחשמל המשותף, ולהסיר את השטיח ממרפסת דירתו לא הועילו.
4. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: עניין חיבור החשמל המשותף למחסנו הפרטי של הנתבע נידון במסגרת תביעה קודמת בתיק 135/15 שהתנהלה בין הצדדים (להלן: "התביעה הקודמת") במסגרתה גובש בין הצדדים הסכם פשרה, וניתן לו תוקף של פסק דין ביום 15/05/16. משכך, דין התביעה להידחות על הסף מחמת מעשה בי דין; הנתבע קיבל את החזקה במחסן מאת החברה הקבלנית ממנה רכש את המחסן כשמותקן בו שקע חשמל, והוא תואם את היתר הבניה של הבית; הנתבע אינו משתמש דרך קבע בחשמל שבמחסן מלבד שימוש בתאורת החשמל במחסן למאור; בבית קיימים שלושה מחסנים הצמודים ל-3 דירות והחשמל בכל המחסנים הללו ניזון מהחשמל המשותף של הבית; בזמן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17**

שהנתבע ישב שבעה על רעייתו חובר מקרר משקאות לשקע החשמל במחסנו של הנתבע לרווחתם של המנחמים, ועם תום ימי השבעה הוחזר המקרר לבעליו והוא אינו מחובר עוד לשקע החשמל שבמחסנו של הנתבע; התקנון המוסכם החל על הבית אינו אוסר על תליית שטיחים במעקות מרפסות הדירות, ומשכך אין התובעת רשאית להגיש תביעה כנגד הנתבע בעניין האמור, ואין למפקחת על רישום מקרקעין סמכות לדון בה; תליית השטיח במעקה מרפסת דירת הנתבע הוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף; עילת התביעה להסרת השטיח היא לכל היותר עילת מטרד שאינה בסמכות המפקחת על רישום מקרקעין; הנתבע נוהג מעת לעת ולצרכי ניקיון ואוורור לתלות את שטיח סלון דירתו על גבי מעקה מרפסת דירתו; כל כולה של התביעה הוא ניסיונה של חברת הנציגות הגב' שרה עזר להתעמר בנתבע.

5. בתשובה לטענות הסף לקיומה של מעשה בית דין טענה התובעת כי השימוש המיוחס לנתבע במסגרת תביעה זו הוא הפעלת מכשירי חשמל שהותקנו במחסנו הפרטי של הנתבע (כגון מקרר) באמצעות החשמל המשותף של הבית, ואילו הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים ואשר קיבל תוקף של פסק דין בתביעה הקודמת עסק בהגבלת משך הדלקת האור במחסנו של הנתבע, ומשכך אין עסקין במעשה בית דין.

6. בהחלטתי מיום 26.2.18 דחיתי את הבקשה לסילוקה של התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין תוך שקבעתי כי: "שאלת השימוש אותו עושה המבקש בחשמל המשותף, אם בכלל, לצרכיו האישיים מלבד השימוש בתאורת החשמל שבמחסן (כשלגביו כאמור אין חולק כי קיים מעשה בית דין), טרם הוכרעה".

7. בתיק נשמעו עדויות והוגשו ראיות. כן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתביעה.

שימוש בחשמל המשותף של הבית

8. סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מגדיר רכוש משותף כדלקמן: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17

9. הגם שחשמל המשמש את כלל בעלי הדירות בבית אינו מהווה "חלק מהבית", סבורה אני כי יש לראותו כנכלל בהגדרת "רכוש משותף", וראה לעניין זה י. ייסמן, "בעלות ושיתוף", נבו הוצאה לאור, תשנ"ז – 1997, עמ' 395-396: "בקטגוריה של 'רכוש משותף' יכולים להיכלל רק חלקים מן הבית המשותף. 'בית' מוגדר בחוק כ'מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה'. לפי זה, נכסים שבבעלות משותפת של בעלי הדירות, שאינם חלק מהבית, כהגדרתו בחוק, כגון מכשירי גינון, אינם בגדר 'רכוש משותף'. על נכסים שכאלה חלים דיני הבעלות המשותפת ולא דיני 'הרכוש המשותף' שבבתיים משותפים. היישום של כלל זה על נכסים הקשורים קשר אמיץ אל הבית המשותף, אף כי אינם חלק מהבית, עלול לגרום לקשיים. כך, ציוד גינה, ציוד משרדי וכלי ניקוי שנרכשו על ידי בעלי הדירות עבור הבית המשותף, או חסכוניות שנצטברו בקופת הבית המשותף, עשויים שלא להיחשב כחלק מן הרכוש המשותף מכיוון שאין הם חלק מהבית. החלת דיני הבעלות המשותפת עליהם תביא לכך שניתן יהיה לתבוע את פירוק השיתוף בנכסים שכאלה (כגון בחסכוניות שנצטברו), למשל בעת שאחד מבעלי הדירות יבקש למכור את דירתו. וכן, כאשר בעל דירה ימכור את דירתו לא יעביר בהכרח גם את חלקו בנכסים האמורים. הדבר יהיה תלוי בהסכם שבין המוכר ובין הקונה. מצב זה אינו רצוי, וראוי היה שנראה נכסים הקשורים קשר אמיץ אל הבית המשותף כחלק מן הרכוש המשותף שבבית המשותף, אף אם אין הם כלולים בהגדרת 'בית'."

10. בשים לב לכך, שהחשמל המשותף משמש את כלל בעלי הדירות בבית, והם אלה הנושאים בעלותו, ברי שאין בעל דירה רשאי לעשות בחשמל שימוש לצרכיו הפרטיים, ולהטיל על בעלי הדירות בבית את התשלום בעבור צריכה פרטית זו, אלא אם קיבל את הסכמת כלל בעלי הדירות לכך. ראה סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה".

11. מר דגן אישר בעדותו כי במחסן שבבעלותו שקע חשמלי שמוזן מהחשמל המשותף של הבית (להלן: "שקע החשמל") (פרוטוקול מיום 27.6.18, עמ' 8, שורות 4-17).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17**

12. כן העיד הנתבע כי במהלך השבעה על מות אשתו ז"ל חובר מקרר לשקע החשמל שבמחסנו הפרטי על מנת לספק משקאות למנחמים שבאו לנחמו בימי אבלו, וכי עם תום ימי השבעה נלקח המקרר לבעליו, וכי לא חיבר לשקע החשמל מקרר אחר: **"המקרר לא שייך לי ולא אני חיברתי אותו, מי שהתקין את אוהל האבלים הוא הביא אתו את המקרר וכאשר פירקו את האוהל לקחו איתם את המקרר ש. פרט לאירוע הזה היו עוד מקרים שהיה מחובר שם מקרר? ת. אף פעם לא היה צורך"** (פרוטוקול מיום 27.6.18, עמ' 7, שורות 14-17).
13. חברת הנציגות, הגב' שרה עזר אישרה בעדותה כי ראתה מקרר מחובר לשקע החשמל במהלך ימי השבעה, ופרט לימי השבעה לא ראתה מקרר נוסף: **"ש. פרט לימי השבעה ראית עוד הפעם מקרר שהוא מחובר ת. לא"** (פרוטוקול מיום 27.6.18, עמ' 5, שורות 34-35).
14. כן, העידה גב' עזר כי הנתבע עושה שימוש בשקע החשמל כדלקמן: **"ראיתי אותו קודח ומשתמש בחשמל הזה"** (פרוטוקול מיום 27.6.18, עמ' 5, שורה 36). הנתבע אישר בעדותו את השימוש האמור: **"למה החשמל במחסן משמש אותך? ת.... אם שמתני מדפים לשים את הקונסרבטים אז קדחתני בקיר כדי לשים את המדפים"** (פרוטוקול מיום 27.6.18, עמ' 7, שורות 6-8).
15. עוד המשיך הנתבע והעיד כי בכוונתו לעשות שימוש בשקע החשמלי לטובת התקנת מצלמה: **"היות ונגרמים לי נזקים במכונית שלי אז אני רוצה לשים מצלמה ולהשתמש בחשמל בשקע החשמלי"** (עמ' 7, שורות 8-10).
16. בנוסף הודה הנתבע כי התקין מונה חשמל במחסנו הפרטי על מנת לכמת את צריכתו הפרטית מהצריכה המשותפת (פרוטוקול מיום 27.6.18, עמ' 9, שורות 5-7). בכך יש כדי להעיד כי הנתבע אכן עושה שימוש בחשמל המשותף לצרכיו האישיים.
17. שימוש בחשמל משותף מצריך, כאמור, הסכמת כל בעלי הדירות. לא נטען, וממילא לא הוכח כי בעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם לכך שהנתבע יעשה שימוש בחשמל המשותף מעבר לצורכי תאורת המחסן עליו הוסכם במסגרת תיק 135/15.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17**

18. כך גם לא נטען וממילא לא הוכח כי בעלי הדירות בבית הסכימו לכך שהנתבע יהיה רשאי לעשות שימוש בחשמל המשותף בכפוף להתקנת מונה חשמל שיכמת את צריכתו הפרטית.
19. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לאסור על הנתבע לעשות שימוש בחשמל המשותף במחסנו הפרטי לצרכיו האישיים למעט לצורכי תאורת המחסן בהתאם לפסק הדין בתיק 135/15 מיום 15.5.16.
20. טענת הנתבע כי בעלי דירות נוספים עושים שימוש בחשמל המשותף במחסנים הצמודים לדירותיהם מעבר לצורכי תאורת המחסן שבבעלותם לא הוכחה, וממילא אף אם הייתה מוכחת לא היה בכך כדי להקים לנתבע זכות לעשות שימוש בחשמל המשותף לכלל בעלי הדירות בבית.
21. לא מצאתי להידרש לשאלה אם היתר הבניה לבית ניתן לאחר שהותקן שקע החשמל במחסנו של הנתבע אם לאו, בשים לב לכך שהעובדה אם קיים היתר אם לאו אינה מקימה זכות לבעל דירה לעשות שימוש ברכוש המשותף של הבית ובכלל זה חשמל משותף, מקום בו לא ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות לכך.
- תלית שטיח על גבי מעקה מרפסת דירת הנתבע
22. המפקחת על רישום מקרקעין אינה מוסמכת לדון בעילות הנטועות בדיני המטרדים, גם אם עסקינן בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, ראה לעניין זה, ע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1), עמ' 231, 235 וכן ע"א 664/71, עורקבי ואח' נ' נקר, פ"מ ע"ח 130. משכך אני מוצאת לדחות את טענות התובעת למפגעי ריח, אבק וחסידת אוויר, שנגרמו, על פי הנטען, לחברת הנציגות, הגב' שרה עזר.
23. לטענת הנתבע התקנון המוסכם החל על הבית אינו אוסר על תליית שטיחים על גבי מעקות מרפסות הדירות, ומשכך אין התובעת רשאית להגיש תביעה כנגדו בעניין האמור, ואין למפקחת על רישום מקרקעין סמכות לדון בה.
24. התובעת טוענת מנגד כי תליית השטיח מהווה משום פגיעה בחזית האחידה של הבית, שאינה עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, ומשכך, למפקחת על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה.
25. דין הטענה להעדר סמכותי להידחות מהנימוקים הבאים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17

26. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובעת כדלקמן:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו - 27ג לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

27. בע"א (ת"א) 1730/90, צ.ה.ר. חברה לפתוח ובנין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע ע"י כב' השופטת חיות כדלקמן: "מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל".

28. ההלכה שנקבעה בפסק דין זה אושרה בפסק דין ע"א (ת"א) 1480/02, גרש נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17

29. הנה כי כן, ונוכח כל האמור לעיל עולה, כי למפקח סמכות לדון בסכסוכים בדבר זכויות וחובות על פי התקנון של הבית או מכוח סעיפים אחרים בחוק המקרקעין המנויים בסעיף 72 הנ"ל.

30. עילת התביעה שעל בסיסה התבקש להורות לנתבע שלא לתלות את שטיח סלון דירתו על מעקה המרפסת מושתת על סעיף 2 לתקנון המצוי החל על ענייננו, בהעדר קביעה אחרת לעניין זה בתקנון המוסכם החל הבית, ומשכך, קמה לי הסמכות העניינית לדון בסעד האמור.

31. הנתבע טען כי תליית השטיח על גבי מעקה מרפסת דירתו מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. אבחן להלן טענה זו:

32. המחוקק הקנה לאסיפה הכללית בבית סמכות להחליט על השימוש שייעשה ברכוש המשותף (ראה ע"א 93/84, קדמי נ' יערי, פ"ד מ(1), 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה, ע"א 549/73, אנטוני נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1), 645, ע"א 708/72, פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2), 817).

33. על מבחן הסבירות נאמר בספרו של נרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152: "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר לפי תנאי הזמן והמקום".

34. ראה גם 302/63, רייס נ' לוטר קופף, פ"ד יח(3), 309, 315: "המבחן הוא אפוא מבחן הסבירות מנקודת ראותם הכפולה של אדם ושכנו. הסבירות נבחנת לא רק מנקודת ההשקפה של נוחיות הנתבע אלא היא חייבת לקחת בחשבון באותה מידה את האינטרס של המחזיקים השכנים. לא די לשאול: האם עושה הנתבע שימוש ברכושו בדרך שיכולה להיות סבירה אלמלא היה לו שכן? השאלה היא האם הוא משתמש בו באופן סביר בשין לב לעובדה שיש לו שכן".

35. ואולם, כל שינוי או תיקון שנעשה על ידי בעל דירה בדירתו שיש בו משום פגיעה ברכוש המשותף מחייב את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17

וראה סעיף 2 (א) לתקנון המצוי, החל כאמור בענייננו, בהעדר קביעה אחרת בתקנון המוסכם: **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. לעניין זה "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה"**.

36. בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלקסברג, פ"ד כ(2) 295, עמד כב' השופט ברנזון על משמעות המונח "פגיעה" המופיעה בסעיף 2 לעיל: **"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם"**.

37. הנתבע העיד כי הוא נוהג לתלות את שטיח סלון דירתו על גבי מעקה המרפסת של דירתו הממוקמת בחזית הבית, בתדירות של אחת לשבוע/שבועיים על מנת לאווררו: **"אני לא תולה שטיח שלא לצורך אוורור. פעם בשבוע, שבועיים" (פרוטוקול מיום 27.6.18, עמ' 10, שורה 44), וכן: "ש. למה השטיח הזה נתלה בכלל במרפסת. ת. פעם בכמה שבועות אני שם את השטיח לכמה שעות... בשביל לנקות לאוורר" (עמ' 7, שורות 29-26). עדות זו הייתה אמינה ולא נסתרה.**

38. בשים לב לעקרונות שנקבעו בפסיקה לעיל, ולאור העובדה שלא נטען, וממילא לא הוכח כי האסיפה הכללית של הבית אסרה על תליית שטיחים על גבי המעקות במרפסות הדירות, לדידי, תליית שטיח על גבי מעקה מרפסת הדירה אחת לשבוע/שבועיים למשך מספר שעות אינה מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף כמשמעותה בסעיף 2 לתקנון המצוי, ומהווה בנסיבות העניין שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. משכך, מצאתי לדחות את התביעה בעניין זה.

39. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה בחלקה ולאסור על הנתבע לעשות שימוש בשקע החשמל המותקן במחסנו הפרטי, לצרכיו האישיים למעט לצורכי תאורת המחסן בהתאם לפסק הדין בתיק 135/15 מיום 15.5.16.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה
מס' תיק: 291/17

40. הנתבע ישלם לתובעת סך של 3,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, 15 באפריל 2019, יי בניסן תשע"ט. עותק יומצא.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה